

0101352-60.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... e pelos boletins de ocorrência do roubo das peças de motocicleta (BO 1759/2014, fls. 22/25) e do roubo dos pneus e camaras (fls. 122/125).

Muito embora tenha negado ciência da origem dos pneus e peças de moto, a posse do bem ilícito gera a presunção da responsabilidade e culpabilidade, invertendo o ônus da prova: "PROVA - Receptação - Obrigação de demonstrar inequivocamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0101352-60.2014.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0101352-60.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 86/2014 - DEIC - 6º Del. Polícia Invest. Sobre Facções
Criminosas e Lavagem de Dinheiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO RICARDO PIMENTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

Cleber Alex dos Santos e Sergio Ricardo Pimenta, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 180, §1º e 2º c.c. o artigo 29, caput ambos do Código Penal e no artigo 16, caput da Lei nº 10.826/03 c.c. o artigo 29, caput do Código Penal, porque entre os dias 15 de setembro e 08 de outubro de 2014, no Pátio Itaquera instalado na Avenida Condessa Elisabeth Robiano, Tatuapé, neste Comarca, em horário incerto, receberam e ocultaram, em concurso de ações, em proveito próprio, e no exercício de atividade comercial, peças de motos da marca Bull que sabiam ser produto de crime.

Consta também que entre 27 de setembro e 08 de outubro de 2014, no mesmo local, Cleber Alex dos Santos e Sergio Ricardo Pimenta, receberam e ocultaram em concurso

de ações, em proveito próprio, e no exercício de atividade comercial, pneus e câmaras da marca Pirelli que sabiam ser produto de crime.

Consta, por fim, que no dia 08 de outubro de 2014, por volta das 20h30, no mesmo local acima descrito, Cleber Alex dos Santos e Sergio Ricardo Pimenta, ocultavam o revólver Smith Wess calibre 357 nº K686908, de uso restrito, e com dezoito cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2015 (fls. 320/321).

O acusado Cleber constituiu defensor e apresentou resposta a acusação (fls. 364/370 - procuração a fls. 466/467). O acusado Sergio foi pessoalmente citado (fls. 472) e apresentou resposta a acusação (fls. 497/506).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus.

Em audiência realizada no dia 05 de outubro de 2022 foi declarada a preclusão da oitiva das testemunhas de acusação e a revelia do corréu Cleber.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa do réu Sergio requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo, com o afastamento da agravante do §1º e 2º, a fixação de regime aberto com a substituição da pena por restritiva de direitos. Já a defesa do réu Cleber requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, imposição de regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos, além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Alexandre Ferreira Couto disse que receberam denúncia anônima de que no pátio, local dos fatos, havia produtos de roubo. Lá encontraram um bloqueador de sinal ativo e muitos pneus. Os funcionários não souberam informar a procedência deles. No escritório encontrou um revólver. Pelos funcionários descobriram que havia outros dois pátios, um na Penha e outro em Ferraz de Vasconcelos, também com muitos produtos de origem ilícita, apontando Ricardo e Cléber como responsáveis pelos locais.

Perry Silva de Alcantara disse que realizava operação contra lavagem de dinheiro, receberam informação de que no local havia produtos de ilícito e foram averiguar. Lá encontraram muitos pneus produtos de roubo. Seu parceiro subiu no escritório onde encontrou a arma de fogo. As pessoas que ali trabalhavam indicaram Ricardo como sendo o responsável. Acredita que Cleber era responsável pelo furto da moto localizada num terceiro pátio.

Vanda dos Santos disse que nada sabe sobre os fatos, apenas a respeito de umas motos que foram colocadas num pátio de Ricardo.

Renan Ferrari Batista de Lima disse que Cleber era primo de Ricardo. Disse que o gerente do pátio da Penha era o Sergio e o do pátio de Ferraz era Marcelo.

Wilson Gomes da Silva disse que já viu Cleber no pátio, mas era difícil. Disse que o gerente do pátio da Penha era o Sergio e o de Ferraz era Marcelo.

Interrogado o réu Sergio negou os fatos. Disse que desconhece as peças de moto e que comprou os pneus de forma lícita, tendo inclusive as notas fiscais. O pátio funcionava como depósito judicial, retirava os bens apreendidos na delegacia de polícia e ganhavam dinheiro com a guarda desses bens. Vendeu a empresa em 2015. Cleber é primo de seu pai e a família dele é dona de um dos galpões, ele não trabalhava na empresa.

Indiscutível a materialidade delitiva, comprovada pelo laudo pericial da arma de fogo (fls. 179/182) e pelos boletins de ocorrência do roubo das peças de motocicleta (BO 1759/2014, fls. 22/25) e do roubo dos pneus e camaras (fls. 122/125).

Muito embora tenha negado ciência da origem dos pneus e peças de moto, a posse do bem ilícito gera a presunção da responsabilidade e culpabilidade, invertendo o ônus da prova: "PROVA - Receptação - Obrigação de demonstrar inequivocamente a licitude do bem que está na posse do agente - Comprovação da origem espúria da coisa - Fato que gera a presunção de sua culpabilidade, devendo responder pelo delito do art.

180 do CP" (RT 802/601).

Além disso, há ofício nos autos da DRT-12 informando que as notas fiscais apresentadas pelo réu são inidôneas (fls. 573). É dever do empresário, no exercício da atividade comercial, verificar a regularidade das empresas com as quais mantém relação comercial, bem como da origem dos produtos.

Em relação ao delito do artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003, é o caso de desclassificação, uma vez que a arma de fogo e as munições de uso restrito encontradas (Magnum calibre 357) foram movidas para a classificação de uso permitido pela nova redação dada pelo decreto lei nº 9.847 de 25 de junho de 2019. Sendo mais benéfica para o réu, a conduta apreciada não se adequa mais ao tipo referido, restando apenas a incursão no tipo do artigo 14 do mesmo diploma legal. A eficácia da arma de fogo foi comprovada, conforme o laudo pericial de fls. 179/182. Assim, do exposto, fica comprovada a autoria delitiva do réu Sergio pelas receptações qualificadas e pela arma de fogo.

Já em relação ao réu Cleber, as prova colhidas em juízo não são suficientes para a condenação. Nenhuma testemunha o apontou como gerente do pátio, sequer como funcionário, e o próprio corréu Sergio afirmou categoricamente que ele não tem relação nenhuma com o negócio.

Como se vê, as provas amealhadas aos autos não são seguras motivo pelo qual a absolvição é medida de rigor, por falta de provas.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Nos termos do art. 59, do C.P., fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada receptação e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito de arma de fogo, por falta de motivos que justifiquem reprimenda superior.

Na terceira fase, claro está que os delitos de receptação apresentam as condições elencadas no artigo 71 do Código Penal, ou seja, crimes da mesma espécie, mesma maneira de execução e local, bem como foram praticados em um intervalo de tempo próximo, demonstrando que o réu agiu em continuidade delitiva, a pena deve ser majorada em 1/6, totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, conforme os artigos 71 e 72 do Código Penal. As penas da receptação e da arma de fogo devem ser somadas, em vista do concurso material de crimes, totalizando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Ausentes outras causas que a modifiquem, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno SERGIO RICARDO PIMENTA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, e absolvo CLEBER ALEX DOS SANTOS dos delitos imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Considerando o montante total de pena aplicado, impossível a substituição por restritiva de direitos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, b do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, já que assim vem respondendo ao feito.

Após o transito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA